



# Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 5 Safar 1433 –30 décembre 2011

154<sup>ème</sup> année

N° 99

## Sommaire

### Décrets et Arrêtés

#### Présidence de la République

|                                                                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Arrêté Républicain n° 2011-2 du 24 décembre 2011, portant nomination du chef du gouvernement .....                          | 2955 |
| Arrêté Républicain n° 2011-3 du 30 décembre 2011, prorogeant l'état d'urgence sur tout le territoire de la République ..... | 2955 |

#### Présidence du Gouvernement

|                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement ..... | 2955 |
| Nomination de conseillers au tribunal administratif .....                                     | 2957 |

#### Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Décret n° 2011-4798 du 10 décembre 2011, portant modification du décret n° 2000-2579 du 11 novembre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national de l'huile .....                                                                                                                                                                                                                         | 2957 |
| Décret n° 2011-4799 du 10 décembre 2011, fixant l'organigramme de l'agence de protection et d'aménagement du littoral .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2958 |
| Décret n° 2011-4800 du 10 décembre 2011, modifiant le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation, des autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole, ainsi que les conditions de leur fabrication, importation, formulation, conditionnement, stockage, vente, distribution et les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux ..... | 2959 |

**Décret n° 2011-4801 du 10 décembre 2011**, portant modification du décret n° 2010-1547 du 21 juin 2010 relatif à la création d'un logo pour les produits de l'agriculture biologique tunisiens et fixant les conditions et les procédures de son octroi et de son retrait ..... 2960

**Ministère de l'Équipement**

**Décret n° 2011-4802 du 10 décembre 2011**, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution du projet de protection du port de pêche de Gabès et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement ..... 2963

**Ministère du Transport**

**Décret n° 2011-4803 du 24 octobre 2011**, fixant les conditions spécifiques pour le transport de marchandises dangereuses exigées pour la sécurité du transport aérien ..... 2965

# décrets et arrêtés

## PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

### **Arrêté Républicain n° 2011-2 du 24 décembre 2011, portant nomination du chef du gouvernement.**

Le Président de la République,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics et notamment ses articles 11 et 15,

Vu l'arrêté Républicain n° 2011-1 du 14 décembre 2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le gouvernement,

Vu la délibération de l'assemblée nationale constitutive en date du 23 décembre 2011, relative au vote de confiance au gouvernement.

Prend l'arrêté Républicain dont la teneur suit :

Article premier - Monsieur Hamadi Jebali est nommé chef du gouvernement.

Art. 2 - Le présent arrêté Républicain est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 décembre 2011.

*Le Président de la République*  
**Mohamed Moncef El Marzougui**

### **Arrêté Républicain n° 2011-3 du 30 décembre 2011, prorogeant l'état d'urgence sur tout le territoire de la République.**

Le Président de la République,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, réglementant l'état d'urgence et notamment son article 3,

Vu le décret n° 2011-4244 du 28 novembre 2011, instaurant l'état d'urgence sur tout le territoire de la République,

Vu l'avis du président de l'assemblée nationale constitutive et le chef du gouvernement et leur non-opposition à la prorogation de l'état d'urgence.

Prend l'arrêté Républicain dont la teneur suit :

Article premier - Est prorogé l'état d'urgence sur tout le territoire de la République, à compter du 31 décembre 2011 jusqu'au 30 mars 2012.

Art. 2 - Le présent arrêté Républicain sera exécuté et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 décembre 2011.

*Le Président de la République*  
**Mohamed Moncef El Marzougui**

## PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

### **Décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement.**

Le chef du gouvernement,

Vu la loi constitutive n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu l'arrêté Républicain n° 2011-1 du 14 décembre 2011, chargeant Monsieur Hamadi Jebali de former le gouvernement,

Vu l'arrêté Républicain n° 2011-2 du 24 décembre 2011, portant nomination du chef du gouvernement,

Vu la délibération de l'assemblée nationale constitutive en date du 23 décembre 2011, relative au vote de confiance au gouvernement.

Décrète :

Article premier - Sont nommés :

- Monsieur Nouredine Bhiri, ministre de la justice,
- Monsieur Abdelkarim Zebidi, ministre de la défense nationale,
- Monsieur Ali Laraayadh, ministre de l'intérieur,
- Monsieur Rafik Ben Abdessalam, ministre des affaires étrangères,

- Monsieur Samir Dilou, ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle, porte parole du gouvernement,
- Monsieur Khalil Zaouia, ministre des affaires sociales,
- Monsieur Houcine Dimassi, ministre des finances,
- Monsieur Nouredine Khadmi, ministre des affaires religieuses,
- Monsieur Abdellatif Abid, ministre de l'éducation,
- Monsieur Mehdi Mabrouk, ministre de la culture,
- Monsieur Moncef Ben Salem, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- Monsieur Mohamed Lamine Chakhari, ministre de l'industrie et du commerce,
- Monsieur Elyes Fakhfekh, ministre du tourisme,
- Monsieur Mohamed Ben Salem, ministre de l'agriculture,
- Madame Mamia Benna, ministre de l'environnement,
- Madame Sihem Badi, ministre des affaires de la femme et de la famille,
- Monsieur Abdelwahab Maatar, ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
- Monsieur Riadh Bettaieb, ministre de l'investissement et de la coopération internationale,
- Monsieur Slim Ben Hmidane, ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
- Monsieur Jameleddine Gharbi, ministre du développement régional et de la planification,
- Monsieur Tarak Dhiab, ministre de la jeunesse et des sports,
- Monsieur Mohamed Salmane, ministre de l'équipement,
- Monsieur Abdelkarim Harouni, ministre du transport,
- Monsieur Abdellatif Mekki, ministre de la santé,
- Monsieur Mongi Marzouk, ministre des technologies de l'information et de la communication,
- Monsieur Abderrazak Kilani, ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la relation avec l'assemblée nationale constituante,
- Monsieur Ridha Saidi, ministre auprès du chef du gouvernement chargé des dossiers économiques,

- Monsieur Mohamed Abbou, ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la réforme administrative,
- Monsieur Abderrahmane Ladhgham, ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la gouvernance et de la lutte contre la Malversation,
- Monsieur Béchir Zaafouri, ministre auprès du ministre de l'industrie et du commerce chargé du commerce et de l'artisanat,
- Monsieur Said Mechichi, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur chargé de la réforme,
- Monsieur Abdallah Triki, secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères chargé du monde Arabe et de l'Afrique,
- Monsieur Touhami Abdouli, secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères chargé des affaires européennes,
- Monsieur Hédi Ben Abbès, secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères chargé de l'Amérique et de l'Asie,
- Monsieur Salim Besbes, secrétaire d'Etat auprès du ministre des finances chargé des finances,
- Monsieur Houcine Jaziri, secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales chargé de l'immigration et des tunisiens à l'étranger,
- Monsieur Alaya Bettaieb, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'investissement et de la coopération internationale chargé de la coopération internationale,
- Monsieur Lamine Doghri, secrétaire d'Etat auprès du ministre du développement régional et de la planification chargé de la planification,
- Monsieur Habib Jomli, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture,
- Madame Chahida Ben Fraj Bouraoui, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement chargée de l'habitat,
- Monsieur Hichem Ben Jamaâ, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la jeunesse et des sports chargé de la jeunesse.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entre en vigueur à compter du 24 décembre 2011.

Tunis, le 29 décembre 2011.

*Le Président du Gouvernement*

**Hamadi Jebali**

## NOMINATIONS

### Par décret n° 2011-4797 du 10 décembre 2011.

Sont nommés au grade de conseiller au tribunal administratif, les conseillers adjoints suivants :

- Chiheb Ammar,
- Mohamed Fathi Ben Miled,
- Maher Jedidi,
- Walid Helali,
- Rafika M'hamdi,
- Faten Jouini,
- Hamdi Mrad,
- Mohamed Amine Essid,
- Slim Medini.

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>MINISTERE DE L'AGRICULTURE<br/>ET DE L'ENVIRONNEMENT</b> |
|-------------------------------------------------------------|

### Décret n° 2011-4798 du 10 décembre 2011, portant modification du décret n° 2000-2579 du 11 novembre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national de l'huile.

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Vu la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour la gestion 1970 et notamment son article 35,

Vu le décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant réorganisation de l'office national de l'huile, tel que ratifié par la loi n° 70-53 du 20 novembre 1970 et modifié par la loi n° 94-37 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général de agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1<sup>er</sup> février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret n° 71-337 du 8 septembre 1971, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office national de l'huile, tel que modifié par le décret n° 80-409 du 15 avril 1980,

Vu le décret n° 87-529 du 1<sup>er</sup> avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1<sup>er</sup> juillet 1996,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2000-2579 du 11 novembre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national de l'huile,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,

Vu le décret n° 2011-926 du 14 juillet 2011, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 du décret n° 2000-2579 du 11 novembre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national de l'huile et sont remplacées comme suit :

Article 2 (nouveau) - Le conseil d'administration de l'office national de l'huile se compose des membres suivants :

- deux représentants du ministère des finances (la direction générale des douanes et la direction générale des participations),

- deux représentants du ministère de l'agriculture et de l'environnement (la direction générale de la production agricole et la direction générale de la protection et du contrôle de la qualité des produits agricoles),

- deux représentants du ministère du commerce et du tourisme (la direction générale du commerce extérieur et le centre de promotion des exportations),

- un représentant du ministère de l'industrie et de la technologie (la direction générale des industries alimentaires),

- un représentant du ministère de la planification et de la coopération internationale,

- un représentant de l'institut national de nutrition et de technologie alimentaire,

- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (la direction générale de la recherche scientifique),

- un représentant de la banque centrale de Tunisie.

Les membres du conseil d'administration sont nommés conformément aux dispositions du décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002 susvisé, pour une période de trois ans renouvelable deux fois au maximum.

Le contrôleur d'Etat assiste en qualité d'observateur. aux réunions du conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration de l'office national de l'huile peut inviter avec avis consultatif toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux du conseil.

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture et de l'environnement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 décembre 2011.

*Le Président de la République par intérim*

**Fouad Mebazaâ**

### **Décret n° 2011-4799 du 10 décembre 2011, fixant l'organigramme de l'agence de protection et d'aménagement du littoral.**

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1<sup>er</sup> février 1989, relative aux participation, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création d'une agence de protection et d'aménagement du littoral,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995 relative au domaine public maritime, telle que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret n° 95-2431 du 11 décembre 1995, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de protection et d'aménagement du littoral,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprises des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2000-167 du 24 janvier 2000, fixant les procédures et modalités de régularisation et d'apurement des situations foncières des constructions, ouvrages et implantations établis d'une façon illégale sur le domaine public maritime ou sur des parties de cel, domaine à la date de publication de la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création de l'agence de protection et d'aménagement du littoral,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007, le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008 et le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010,

Vu le décret n° 2009-3214 du 27 octobre 2009, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence de protection et d'aménagement du littoral,

Vu le décret n° 2011-926 du 14 juillet 2011, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - L'organigramme de l'agence de protection et d'aménagement du littoral est fixé conformément aux schéma et l'annexe joints au présent décret.

Art. 2 - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base des fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans l'agence.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus s'effectue conformément aux dispositions du décret pris en application de l'article 33-10 de la loi n° 89-9 du 1<sup>er</sup> février 1989 susvisée,

Art. 3 - L'agence de protection et d'aménagement du littoral est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche administrative ou technique relevant de chaque structure ainsi que les relations entre les structures.

Ce manuel sera actualisé, chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4 - Le ministre de l'agriculture et de l'environnement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 décembre 2011.

*Le Président de la République par intérim*

**Fouad Mebazaâ**

**Décret n° 2011-4800 du 10 décembre 2011, modifiant le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation, des autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole, ainsi que les conditions de leur fabrication, importation, formulation, conditionnement, stockage, vente, distribution et les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux.**

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux, telle que complétée par la loi n° 99-5 du 11 janvier 1999 et modifiée par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation, des autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole, ainsi que les conditions de leur fabrication, importation, formulation, conditionnement, stockage, vente, distribution. et les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-2973 du 15 novembre 2010,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture.

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif aux études d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2011-926 du 14 juillet 2011, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du ministre du commerce et du tourisme,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de la technologie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Sont abrogées les dispositions du paragraphe premier de l'article 2 du décret n° 2010-2973 du 15 novembre 2010 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 paragraphe premier (nouveau) - Les personnes concernées doivent se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de décembre 2011, et ce, par la présentation des dossiers et documents requis pour les pesticides qui ont obtenu l'homologation avant l'entrée en vigueur du décret n° 2010-2973 du 15 novembre 2010 susvisé.

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture et de l'environnement, le ministre de la santé publique, le ministre du commerce et du tourisme et le ministre de

l'industrie et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 décembre 2011.

*Le Président de la République par intérim*

**Fouad Mebazaâ**

**Décret n° 2011-4801 du 10 décembre 2011, portant modification du décret n° 2010-1547 du 21 juin 2010 relatif à la création d'un logo pour les produits de l'agriculture biologique tunisiens et fixant les conditions et les procédures de son octroi et de son retrait.**

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et de l'environnement,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique,

Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret n° 89-832 du 29 juin 1989, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux au développement agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2007688 du 26 mars 2007,

Vu le décret n° 99-370 du 15 février 1999, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion des investissements agricoles,

Vu le décret n° 99-1142 du 24 mai 1999, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de l'agriculture biologique, tel que modifié par le décret n° 2001-2406 du 8 octobre 2001,

Vu le décret n° 2000-409 du 14 février 2000, fixant les conditions d'agrément des organismes de contrôle et de certification et les procédures de contrôle et de certification dans le domaine de l'agriculture biologique,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-625 du 5 avril 2010,

Vu le décret n° 2010-1547 du 21 juin 2010, relatif à la création d'un logo pour les produits de l'agriculture biologique tunisiens et fixant les conditions et les procédures de son octroi et de son retrait,

Vu le décret n° 2011-926 du 14 juillet 2011, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de la technologie,

Vu l'avis du ministre du commerce et du tourisme,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Est abrogé le modèle n° 1 annexé au décret n° 2010-1547 du 21 juin 2010 susvisé et remplacé par le modèle annexé au présent décret.

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture et de l'environnement, le ministre de l'industrie et de la technologie et le ministre du commerce et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 décembre 2011.

*Le Président de la République par intérim*  
**Fouad Mebazaâ**



**Décret n° 2011-4802 du 10 décembre 2011, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution du projet de protection du port de pêche de Gabès et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.**

Le président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre de l'équipement,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que modifié et complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, fixant l'organisation du ministère de l'équipement, et de l'habitat, tel que modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996 fixant les plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2009-3018 du 19 octobre 2009,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2011-623 du 23 mai 2011, portant dispositions spécifiques pour la réglementation des marchés publics,

Vu le décret n° 2011-926 du 14 juillet 2011, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier - Il est créé au sein du ministère de l'équipement une unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution du projet de protection du port de pêche de Gabès, placée sous l'autorité du directeur général des services aériens et maritimes.

Art. 2 - Le projet de protection du port de pêche de Gabès comprend les composantes suivantes :

- prolongement de la digue principale de 1120m environ et réalisation du son musoir,

- démolition d'un tronçon de 120m de la digue principale existante avec la réutilisation des enrochements enlevés dans les ouvrages à réaliser, prolongement de la digue secondaire de 670m environ et réalisation du son musoir,

- reprofilage du musoir de la contre jetée de la digue secondaire,

- dragage à -5.80m de la zone de la nouvelle entrée du port située au nord de la digue secondaire projetée,

- dragage de la souille de la digue secondaire projetée à l'emplacement de l'ancien chenal d'accès au port à -5.30m,

- balisage des nouveaux musoirs des digues.

Art. 3 - Les missions confiées à l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution du projet de protection du port de pêche de Gabès consistent en ce qui suit :

- prendre les dispositions nécessaires pour le démarrage des travaux,

- le contrôle technique et le suivi sur le terrain des différentes étapes de l'exécution du projet et la prise des décisions adéquates en temps opportun en vue d'ajuster le déroulement du projet,

- le suivi administratif et financier des différentes étapes du projet,

- l'élaboration des rapports d'avancement des travaux du projet, de ses étapes et de la consommation des crédits y afférents,

- le suivi des réalisations lors de la période de garantie,

- la préparation pour la réception provisoire et définitive des travaux et la rédaction des procès-verbaux et leur visa par toutes les parties,

- la coordination entre les différentes parties intervenantes en ce qui concerne la préparation des dossiers de règlement définitifs du projet et leur soumission à l'approbation de la commission des marchés.

Art. 4 - La durée de réalisation du projet est fixée à soixante mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et comportera deux étapes :

La première étape : Sa durée est fixée à trente six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et concerne :

- la préparation des dossiers relatifs à l'exécution du projet et la conclusion des marchés,
- le suivi de la réalisation du projet avec toutes ses composantes.

La deuxième étape : Sa durée est fixée à vingt quatre mois à compter de la fin de la première étape et concerne :

- le contrôle des réalisations lors de la période de garantie,
- la réception définitive des travaux,
- l'élaboration des dossiers de règlement définitifs.

Art. 5 - Les résultats du projet sont évalués conformément aux critères suivants :

- le degré de respect des normes inclus dans le cahier des charges, des délais d'exécution du projet et de ses étapes et les efforts entrepris pour les réduire,
- la réalisation des objectifs escomptés du projet et les actions entreprises pour augmenter sa rentabilité,
- le degré de maîtrise de l'utilisation des crédits alloués pour le projet,
- les difficultés rencontrées par le projet et la manière de les surmonter,
- le système de suivi et d'évaluation propre à l'unité de gestion et le degré d'efficacité quant à la détermination des données relatives au rythme d'avancement de la réalisation du projet,
- l'efficacité d'intervention pour ajuster le déroulement du projet.

Art. 6 - L'unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution du projet de protection du port de pêche de Gabès comprend les emplois fonctionnels suivants :

- \* Sous-directeur avec emploi et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale chargé :
  - du suivi et du contrôle de l'exécution du projet,
  - de la réalisation des missions attribuées à l'unité et le suivi des travaux,

- du suivi administratif et financier du projet.

\* Chef de service avec emploi et avantages d'un chef de service d'administration centrale chargé du suivi et du contrôle des travaux et de la coordination avec tous les parties intervenantes.

\* Chef de service avec emploi et avantages d'un chef de service d'administration centrale chargé du suivi des affaires administratives et financières de l'unité.

Art. 7 - Il est créé au sein du ministère de l'équipement une commission présidée par le ministre de l'équipement ou son représentant chargée d'examiner toutes les questions relatives au suivi des missions confiées à l'unité de gestion par objectifs indiquées et à leur évaluation selon les critères fixés à l'article 5 du présent décret.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'équipement.

La direction générale des services aériens et maritimes est chargée du secrétariat de la commission.

La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les six mois et chaque fois que la nécessité l'exige. Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence au moins de la moitié de ses membres.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 8 - Le ministre de l'équipement soumet un rapport annuel au Premier ministre sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs pour le suivi de l'exécution du projet de protection du port de pêche de Gabès conformément aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé n° 96-1236 du 6 juillet 1996.

Art. 9 - Le Premier ministre, le ministre des finances et le ministre de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 décembre 2011.

*Le Président de la République par intérim*

**Fouad Mebazaâ**

**Décret n° 2011-4803 du 24 octobre 2011, fixant les conditions spécifiques pour le transport de marchandises dangereuses exigées pour la sécurité du transport aérien.**

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 à laquelle la Tunisie a adhéré par la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959 et notamment son annexe 18,

Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi n° 99-58 du 29 juin 1999 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété notamment la loi n° 2009-25 du 11 mai 2009 et notamment son article 115,

Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986 fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 2009-1062 du 13 avril 2009 fixant les procédures de l'enquête technique sur les accidents et les incidents d'aéronefs,

Vu le décret n° 2009-3646 du 2 décembre 2009 fixant les mentions que doivent porter les titres de transport aérien des passagers, des bagages et des marchandises,

Vu l'avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé publique, du ministre de l'agriculture et de l'environnement et du ministre de l'industrie et de la technologie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

**CHAPITRE PREMIER**

**Dispositions générales**

Article premier - Les dispositions du présent décret s'appliquent au transport aérien de marchandises dangereuses effectué par les aéronefs civils quelque soit leurs nationalités utilisant les aéroports tunisiens ou survolant le territoire de la République Tunisienne.

Art. 2 - Pour l'application du présent décret, sont considérés :

- **Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses** dites « **Instructions techniques** » : est un document détaillant les dispositions de l'annexe 18 de la convention relative à l'aviation civile internationale régissant le transport aérien des marchandises dangereuses.

- **Marchandises dangereuses** : les matières ou objets de nature à présenter un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou l'environnement qui sont énumérés dans la liste des marchandises dangereuses des Instructions techniques ou qui, s'ils ne figurent pas sur cette liste, sont classés conformément à ces Instructions.

- **Expédition** : un ou plusieurs colis de marchandises dangereuses qu'un exploitant accepte d'un expéditeur en une seule fois et à une seule adresse, qui figurent sur un même récépissé et qui sont adressés à un seul destinataire à une adresse unique.

- **Numéro ONU** : numéro à quatre chiffres assigné par le comité d'experts des Nations Unies en matière de transport de marchandises dangereuses pour identifier une matière ou un groupe donné de marchandises dangereuses

- **Accident concernant les marchandises dangereuses** : événement associé et relatif au transport aérien de marchandises dangereuses au cours duquel une personne est tuée ou grièvement blessée, ou qui provoque d'importants dommages matériels.

- **Incident concernant les marchandises dangereuses** : événement, autre qu'un accident concernant les marchandises dangereuses, associé et relatif au transport de marchandises dangereuses, qui ne survient pas nécessairement à bord d'un aéronef et qui provoque des lésions corporelles ou des dommages matériels, un incendie, une rupture, un déversement, une fuite de fluide, un rayonnement ou d'autres signes de dégradation de l'intégrité de l'emballage. Tout autre événement associé et relatif au transport de marchandises dangereuses qui compromet gravement la sécurité d'un aéronef ou de ses occupants est également considéré comme constituant un incident concernant des marchandises dangereuses.

- **Dérégulation** : autorisation accordée par les services compétents du Ministère chargé de l'aviation civile de ne pas appliquer les dispositions du présent décret.

- **Exemption** : disposition du présent décret par laquelle une marchandise dangereuse donnée est exclue du champ d'application des prescriptions qui régissent normalement le transport de cette marchandise.

- **Etat d'origine** : Etat sur le territoire duquel la marchandise a été chargée à bord d'un aéronef pour la première fois.

- **Etat de l'exploitant** : Etat où l'exploitant a son siège principal d'exploitation ou à défaut sa résidence permanente.

- **Colis** : résultat complet de l'opération d'emballage, comprenant à la fois l'emballage et son contenu préparé pour le transport.

- **Emballage** : récipients et tous autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient d'accomplir sa fonction de rétention de marchandises dangereuses à l'exception des matières radioactives.

- **Aéronef cargo** : aéronef autre qu'un aéronef de passagers, qui transporte des marchandises ou des biens.

- **Aéronef de passagers** : aéronef transportant toute personne autre qu'un membre d'équipage, un employé de l'exploitant dans l'exercice de ses fonctions officielles, un représentant autorisé d'une autorité nationale compétente ou le convoyeur d'une expédition ou d'autre fret.

- **Blessure grave** : blessure que subit une personne au cours d'un accident et qui :

a) nécessite l'admission dans un établissement de santé publique ou privé pendant plus de 48 heures, cette hospitalisation commençant dans les 7 jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies ; ou

b) se traduit par la fracture d'un os (exception faite des fractures simples des doigts, des orteils ou du nez), ou

c) se traduit par des déchirures qui sont la cause de grave hémorragie ou de lésion d'un nerf, d'un muscle ou d'un tendon, ou

d) se traduit par la lésion d'un organe interne, ou

e) se traduit par de brûlures du deuxième ou du troisième degré ou par toute brûlure affectant plus de 5% de la surface du corps, ou

f) résulte de l'exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux.

- **Marchandises incompatibles** : marchandises dangereuses qui, si elles sont mélangées, risquent de produire un dégagement dangereux de chaleur ou de gaz ou une matière corrosive.

- **Membre d'équipage** : personne chargée par un exploitant de fonctions à bord d'un aéronef pendant une période de service de vol.

- **Membre d'équipage de conduite** : membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol.

- **Suremballage** : contenant utilisé par un seul expéditeur pour placer un ou plusieurs colis et n'avoir qu'une unité afin de faciliter la manutention et l'arrimage.

- **Unité de chargement** : tout type de conteneur de fret, de conteneur d'aéronef, de palette d'aéronef avec un filet ou de palette d'aéronef avec un filet tendu au dessus d'un igloo.

Art. 3 - Les marchandises dangereuses sont classifiées dans les classes suivantes :

Classe 1 : Matières et objet explosibles

Classe 2 : Les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression

Classe 3 : Les liquides inflammables

Classe 4 : Les matières solides inflammables, les matières sujettes à inflammation spontanée ; les matières qui, au contact de l'eau dégagent des gaz inflammables

Classes 5 : Les matières comburantes et peroxydes organiques

Classe 6 : Les matières toxiques et les matières infectieuses

Classe 7 : Les matières radioactives

Classe 8 : les matières corrosives

Classe 9 : Les matières et les objets dangereux divers

Les définitions détaillées des classes de marchandises dangereuses figurent dans les Instructions techniques.

Art. 4 - Les objets et les matières qui ne sont pas répertoriés dans la liste des marchandises dangereuses des Instructions techniques et qui peuvent être rangés dans plus d'une classe d'après le risque maximal présent pendant le transport et les risques subsidiaires sont spécifiés de la manière indiquée dans les Instructions techniques.

## CHAPITRE 2

### **Les conditions de transport aérien de marchandises dangereuses**

#### **Section première - Autorisations exigées pour le transport aérien de marchandises dangereuses**

Art. 5 - Le transport aérien des marchandises dangereuses n'est autorisé que dans les conditions spécifiées dans le présent décret et dans les Instructions techniques.

Art. 6 - le transport aérien des marchandises dangereuses par les exploitants tunisiens est soumis à une autorisation préalable des services compétents du ministère chargé de l'aviation civile.

Cette autorisation peut être permanente ou ponctuelle.

Art. 7 - Pour l'obtention d'une autorisation permanente ou son renouvellement, tout exploitant doit soumettre aux services compétents du ministère chargé de l'aviation civile une demande accompagnée des documents suivants :

- Attestation de désignation d'un responsable de sécurité de transport de marchandises dangereuses.
- Partie relative aux marchandises dangereuses du manuel d'exploitation de l'aéronef.
- les programmes de formation tels que prévus par l'article 59 du présent décret
- Attestation de formation et de recyclage du personnel concerné.

La réponse à cette demande sera notifiée dans un délai maximal d'un mois à partir de la date du dépôt.

Art. 8 - L'autorisation permanente est valable pour deux ans.

Cette autorisation est renouvelable pour la même période si les conditions de son octroi demeurent remplies.

Art. 9 - Pour l'obtention d'une autorisation ponctuelle de transport de marchandises dangereuses, tout exploitant tunisien d'aéronef doit soumettre aux

services compétents du ministère chargé de l'aviation civile une demande précisant les mesures prises pour atteindre le niveau de sécurité à obtenir par l'application des Instructions techniques et s'il ya lieu les traitements spéciaux prévus à cet effet.

La réponse à cette demande est notifiée dans un délai maximal de trois jours à partir de la date du dépôt.

Art. 10 - Le transport aérien des marchandises dangereuses des classes 1 et 7 est soumis à une autorisation spéciale.

1- L'autorisation spéciale est délivrée à l'expéditeur ou au destinataire par :

- Le ministère de la santé publique s'il s'agit de marchandises dangereuses de la classe 7.
- Le ministère de l'intérieur s'il s'agit de marchandises dangereuses de la classe 1.

L'autorisation doit être présentée à l'exploitant lors de l'expédition ou la réception de ces marchandises.

2- La demande d'autorisation spéciale pour les aéronefs survolant le territoire de république tunisienne transportant de marchandises dangereuses des classes 1 et 7 doit être adressée par voie diplomatique 15 jours avant la date prévue du survol.

La réponse aux demandes d'autorisation est notifiée dans un délai maximal de trois jours à partir de la date du dépôt.

#### **Section 2 - Restrictions frappant le transport aérien des marchandises dangereuses**

Art. 11 - L'exploitant d'aéronef doit prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer que les matières et objets qui sont désignés nommément ou identifiés à l'aide d'une description générique dans les Instructions techniques et dont selon celles-ci, le transport aérien est rigoureusement interdit, ne sont pas transportés à bord d'aucun aéronef quelles que soient les circonstances.

Art. 12 - Dans le cas d'extrême urgence ou lorsque d'autres modes de transport sont inutilisables en pratique ou lorsqu'il est contraire à l'intérêt public de respecter intégralement les spécifications prescrites, une dérogation peut être accordée à condition que tous les efforts soient déployés pour obtenir un niveau général de sécurité du transport équivalent à celui qui aurait obtenu si toutes les dispositions applicables avaient été prises.

Pour l'Etat de survol, si aucun des critères régissant l'octroi des dérogations n'est pertinent, une dérogation peut être accordée uniquement sur la base de la conviction qu'un niveau équivalent de sécurité du transport aérien a été obtenu.

Art. 13 - Le transport aérien des marchandises dangereuses mentionnées par le présent article est interdit sauf si une dérogation est accordée conformément à l'article 12 du présent décret ou si les dispositions des instructions techniques indiquent qu'elles peuvent être transportées au titre d'une approbation émanant de l'Etat d'origine:

a) les objets et les matières qui sont identifiés dans les Instructions techniques comme étant interdits au transport dans des circonstances normales,

b) les animaux vivants infectés.

Art. 14 - Les objets et les matières qui sont normalement classés parmi les marchandises dangereuses mais qu'il est nécessaire de les transporter dans un aéronef conformément aux règlements applicables de navigabilité et d'utilisation des aéronefs ou qui sont destinés aux fins particulières qui sont précisées dans les instructions techniques, sont exemptés du champ d'application des dispositions du présent décret.

Art. 15 - Certains objets et matières dangereuses transportés par des passagers ou des membres d'équipages sont exclus du champ d'application du présent décret dans les limites prévues par les Instructions techniques.

### Section 3 - **Emballage, étiquetage et marquage**

Art. 16 - Les marchandises dangereuses sont emballées conformément aux dispositions de la présente section et aux prescriptions des instructions techniques

Art. 17 - Les marchandises dangereuses sont emballées dans des récipients de bonne qualité qui sont fabriqués et fermés soigneusement de façon à éviter toute déperdition du contenu qui pourrait résulter, dans les conditions normales du transport aérien, de changement de température, d'humidité, de pression ou de vibrations.

Art. 18 - Les emballages doivent répondre aux spécifications des instructions techniques relatives aux matériaux et à la fabrication.

Art. 19 - Les emballages doivent se soumettre à des épreuves conformes aux dispositions des Instructions techniques.

Art. 20 - Chaque emballage fabriqué conformément à une spécification énoncée dans les instructions techniques doit être marqué en conséquence, selon les dispositions correspondantes de ces instructions.

Aucun emballage ne porte une marque de conformité avec une spécification d'emballage appropriée s'il ne répond pas à la spécification d'emballage appropriée qui est énoncée dans ces instructions.

Art. 21 - Les emballages doivent être appropriés au contenu. Les emballages en contact direct avec des marchandises dangereuses doivent résister à toute action chimique ou autre, de celles-ci.

Art. 22 - Aucune quantité nuisible d'une marchandise dangereuse ne doit adhérer à la surface extérieure du colis.

Art. 23 - Les emballages dont la fonction essentielle est la rétention d'un liquide doivent résister sans fuite à la pression indiquée dans les Instructions techniques.

Art. 24 - Les emballages intérieurs doivent être emballés, assujettis ou calés par une bourre de manière à éviter les ruptures ou les déperditions et à limiter les mouvements à l'intérieur de l'emballage ou des emballages extérieurs dans les conditions normales du transport.

La bourre et les matériaux absorbants ne doivent pas réagir dangereusement avec le contenu des emballages.

Art. 25 - Aucun emballage ne sera réutilisé avant d'avoir été inspecté et reconnu exempt de corrosion et autres dommages. Lorsqu'un emballage est réutilisé, toutes les mesures nécessaires seront prises pour éviter une contamination des matières qui y seront placées par la suite.

Art. 26 - Si, en raison de la nature des matières qu'ils contenaient, les emballages vidés mais non nettoyés peuvent présenter un risque, ils seront fermés hermétiquement et traités en fonction du risque qu'ils présentent.

Art. 27 - Sauf indications contraires des instructions techniques, les étiquettes appropriées doivent être apposées sur chaque colis de marchandises dangereuses conformément aux dispositions de ces Instructions.

Art. 28 - Sauf indications contraires des Instructions techniques, chaque colis de marchandises dangereuses doit porter une marque indiquant la désignation officielle de son contenu et, le cas échéant, le numéro ONU, ainsi que toutes autres marques éventuellement spécifiées dans les dites Instructions.

### CHAPITRE 3

#### **Responsabilités des participants aux opérations du transport aérien des marchandises dangereuses**

##### **Section première - Responsabilités de l'expéditeur**

Art. 29 - Avant qu'une personne propose un colis ou un suremballage de marchandises dangereuses au transport aérien, elle doit s'assurer que le transport aérien de ces marchandises dangereuses n'est pas interdit et que celles-ci sont classifiées, emballées, marquées et étiquetées comme il convient et accompagnées d'un document de transport de marchandises dangereuses dûment établi, ainsi qu'il est spécifié dans le présent décret et dans les Instructions techniques.

Art. 30 - Le document de transport de marchandises dangereuses doit contenir les renseignements prescrits par les instructions techniques en deux exemplaires utilisant la langue Anglaise et une autre langue l'Arabe ou le français. L'expéditeur doit, en outre, remettre à l'exploitant l'autorisation du ministère concerné conformément à l'article 10 du présent décret.

Art. 31 - Le document de transport doit contenir une attestation signée par la personne qui propose les marchandises dangereuses au transport, indiquant que les marchandises dangereuses sont identifiées de façon complète et précise par leur désignation officielle de transport et qu'elle sont classifiées, emballées, marquées, étiquetées et dans l'état spécifié par les dispositions du présent décret.

##### **Section 2 - Responsabilités de l'exploitant de l'aéronef**

Art. 32 - Un exploitant ne doit pas accepter de marchandises dangereuses en vue de leur transport par air :

a) Que si celles-ci sont accompagnées d'un document de transport de marchandises dangereuses dûment rempli

b) Qu'après avoir vérifié que le colis, le suremballage ou le conteneur contenant les marchandises dangereuses est conforme aux dispositions relatives à l'acceptation des marchandises dangereuses qui figurent dans les Instructions techniques.

Art. 33 - Tout exploitant établit et utilise une liste de vérification d'acceptation pour être à même de respecter plus aisément les dispositions de l'article 32 du présent décret.

Art. 34 - La liste prévue par l'article 33 du présent décret doit être signée par la personne chargée de l'acceptation des marchandises dangereuses.

Art. 35 - L'exploitant doit conserver une copie du document de transport et une copie de la liste de vérification d'acceptation durant une période d'une année après le transport de l'expédition.

Art. 36 - Une unité de chargement qui contient des marchandises dangereuses ne doit pas être chargée à bord d'un aéronef que si une inspection a révélé qu'elle ne présentait pas de déperdition visible ou que les marchandises qu'elle contient n'avaient pas subi de dommages.

Art. 37 - Les colis et les suremballages contenant des marchandises dangereuses ainsi que les conteneurs contenant des matières radioactives sont inspectés pour déterminer s'il y'a eu des déperditions ou des dommages, avant d'être chargés à bord d'un aéronef ou dans une unité de chargement. Les colis, suremballages ou conteneurs qui fuient ou sont endommagés ne doivent pas être chargés à bord d'un aéronef

Art. 38 - Les colis et les suremballages contenant des marchandises dangereuses ainsi que le conteneur de fret contenant de matières radioactives, doivent être chargés et arrimés à bord d'un aéronef conformément aux dispositions des Instructions techniques.

Art. 39 - Lorsqu'un colis de marchandises dangereuses déjà chargé à bord d'un aéronef semble être endommagé ou fuir, l'exploitant doit l'enlever de l'aéronef et il s'assure ensuite que le reste de l'expédition est en état d'être transporté par air et qu'aucun autre colis n'a pas été contaminé.

Art. 40 - Les colis ou les suremballages contenant des marchandises dangereuses ainsi que les conteneurs contenant des matières radioactives doivent être inspectés par l'exploitant lorsqu'ils sont déchargés de l'aéronef ou de l'unité de chargement pour y relever toute trace de dommage ou de déperdition.

Si l'on découvre des traces de dommage ou de déperdition, l'emplacement de l'aéronef ou les marchandises, dangereuses ou l'unité de chargement étant placées, sera inspecté pour repérer tout dommage ou contamination.

Art. 41 - Lorsqu'un colis de marchandises dangereuses déchargé d'un aéronef semble être endommagé ou fuir, l'exploitant doit l'écarter du reste des marchandises dangereuses et il informe sans délai l'expéditeur et prend les mesures appropriées pour écarter tout danger y afférent.

Art. 42 - Aucune marchandise dangereuse ne peut être transportée dans une cabine occupée par des passagers ni dans le poste de pilotage, sauf dans les cas autorisés par les dispositions des Instructions techniques.

Art. 43 - Toute contamination dangereuse repérée dans un aéronef, due à une déperdition ou à l'endommagement d'un colis de marchandises dangereuses, est éliminée sans délai.

Art. 44 - Un aéronef qui a été contaminé par des matières radioactives est immédiatement retiré du service et n'est remis en service que si l'intensité de rayonnement sur toute surface accessible et la contamination non fixée ne dépassant pas les valeurs spécifiées dans les Instructions techniques.

Art. 45 - Les colis contenant des marchandises dangereuses qui risquent d'avoir une réaction dangereuse au contact les unes des autres, ne sont pas chargés à bord d'un aéronef à proximité les unes des autres ni dans une position telle qu'il pourrait y avoir interaction en cas de fuite.

Art. 46 - Les colis de matières toxiques et de matières infectieuses sont chargés à bord d'un aéronef conformément aux dispositions des Instructions techniques.

Art. 47 - Les colis de matières radioactives sont chargés à bord d'un aéronef de manière à être séparés des personnes, des animaux vivants et des pellicules non développées, conformément aux dispositions des Instructions techniques.

Art. 48 - Lorsque des marchandises dangereuses régies par les dispositions du présent décret sont chargées à bord d'un aéronef, l'exploitant doit les protéger contre tout dommage .Il les arrime à bord afin d'éviter tout risque de déplacement en cours de vol qui pourrait changer l'orientation des colis .les colis contenant des matières radioactives doivent être arrimés de manière à satisfaire à tout moment aux prescriptions de séparation de l'article 47 du présent décret.

Art. 49 - Les colis de marchandises dangereuses qui portent l'étiquette "aéronef cargo seulement" sont placés de sorte qu'un membre de l'équipage ou toute autre personne autorisée puisse pendant le vol, voir, manipuler, et lorsque leur volume et leur poids le permettent, séparer ces colis des autres marchandises, à moins de dispositions contraires des Instructions techniques.

#### CHAPITRE 4

##### Renseignements à fournir

Art. 50 - L'exploitant d'un aéronef dans lequel des marchandises dangereuses doivent être transportés remet au pilote commandant de bord, le plutôt possible avant le départ de l'aéronef, les renseignements écrits tels que spécifiés dans les instructions techniques.

Art. 51 - L'exploitant doit fournir aux membres d'équipage de conduite, dans le manuel d'exploitation d'aéronef, les renseignements qui leur permettent de s'acquitter de leurs fonctions dans le transport de marchandises dangereuses, et fournit les instructions sur les mesures à prendre dans les cas d'urgence impliquant des marchandises dangereuses.

Art. 52 - L'exploitant doit veiller à ce que des renseignements soient diffusés de telle sorte que les passagers soient avertis des types de marchandises dangereuses qu'il leur est interdit de transporter à bord d'un aéronef conformément aux dispositions des instructions techniques .

Art. 53 - Si un cas d'urgence se produit en vol, le pilote commandant de bord doit informer, aussitôt que la situation le permet, l'organisme compétent des services de la circulation aérienne de la présence à bord de marchandises dangereuses, conformément aux dispositions des Instructions techniques, pour transmissions aux autorités aéroportuaires.

Art. 54 - L'exploitant d'un aéronef qui transporte des marchandises dangereuses en fret et qui subit un accident ou incident grave, au sens du décret n°2009-1062 du 13 avril 2009 susvisé, doit fournir sans tarder aux équipes d'urgence s'occupant de l'accident les renseignements sur ces marchandises qui figurent dans les renseignements écrits remis au pilote commandant de bord. Dès que possible, l'exploitant doit fournir également ces renseignements aux autorités compétentes de l'Etat de l'exploitant et de l'Etat dans lequel s'est produit l'accident ou l'incident grave.

Art. 55 - L'exploitant d'un aéronef qui transporte des marchandises dangereuses en fret et qui subit un incident doit fournir sur demande et sans tarder aux équipes d'urgence s'occupant de l'incident et à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel s'est produit l'incident les renseignements sur ces marchandises qui figurent dans les renseignements écrits remis au pilote commandant de bord.

Art. 56 - L'exploitant doit établir les comptes rendus d'accident ou d'incident relatifs au transport de marchandises dangereuses conformément aux dispositions détaillées figurant dans les Instructions techniques et qui doivent être adressés aux services compétents du ministère chargé de l'aviation civile

Dans un délai de 72 heures suivant l'évènement.

Art. 57 - Les exploitants, expéditeurs et autres organismes qui interviennent dans le transport aérien de marchandises dangereuses, fournissent à leurs personnels les renseignements qui leur permettent de s'acquitter de leurs fonctions dans le transport de marchandises dangereuses et émettent des instructions à prendre dans les cas d'urgence impliquant des marchandises dangereuses.

#### **CHAPITRE 5**

##### **Formation**

Art. 58 - Les exploitants, expéditeurs et autres organismes qui interviennent dans le transport aérien de marchandises dangereuses doivent assurer à leur personnel une formation appropriée concernant les marchandises dangereuses. Outre la formation initiale de base, des cycles de recyclage doivent être dispensés aux personnels concernés.

Art. 59 - Un dossier de formation est soumis à l'approbation des services compétents du ministère chargé de l'aviation civile comportant les documents suivants :

- liste et catégorie du personnel concerné.
- les programmes de formations établis et mis à jour conformément aux dispositions des instructions techniques.
- curriculum vitae des formateurs avec les documents attestant leurs qualifications en matière de transport aérien de marchandises dangereuses.

#### **CHAPITRE 6**

##### **Dispositions diverses**

Art. 60 - Lorsqu'un exploitant d'aéronef adopte des dispositions plus restrictives que celles spécifiées dans les instructions techniques, il doit en informer les services compétents du ministère chargé de l'aviation civile.

Art. 61 - Le ministre de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé publique, le ministre de l'agriculture et de l'environnement, le ministre du transport, le ministre de l'industrie et de la technologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 octobre 2011.

*Le Président de la République par intérim*

**Fouad Mebazaâ**



## منشورات : 2010

ر د م ك 7-096-39-9973-978

عدد الصفحات : 151

الحجم : 20 X 13

الثمن : 7,000 د

## Edition 2010

I S B N : 978-9973-39-096-7

Page : 168

Format : 20 X 13

Prix : 7,000 D



\* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

\* Plus 300 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

\* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

\* يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



## منشورات : 2010

ردمك : 978-9973-39-028-8

عدد الصفحات : 127

الحجم : 20 X 13

الثلث : 5,000 د

## Edition 2010

I S B N : 978-9973-39-028-8

Page : 161

Format : 20 X 13

Prix : 5,000 D



\* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

\* Plus 300 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

\* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

\* يضاف للثلث 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



## منشورات : 2010

ردمك : 978-9973-39-088-2

عدد الصفحات : 193

الحجم : 20 X 13

الثلث : 7,000 د

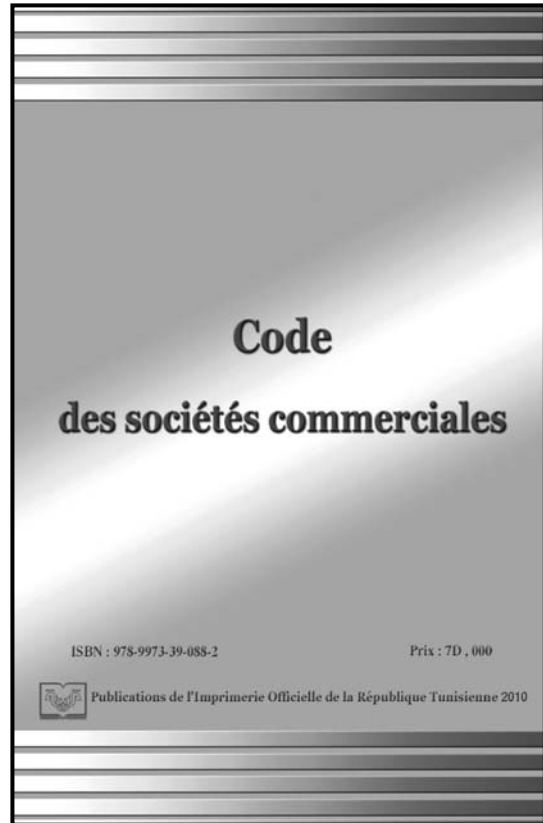
## Edition 2010

I S B N : 978-9973-39-088-2

Page : 196

Format : 20 X 13

Prix : 7,000 D



\* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

\* Plus 300 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

\* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

\* يضاف للثلث 300 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne

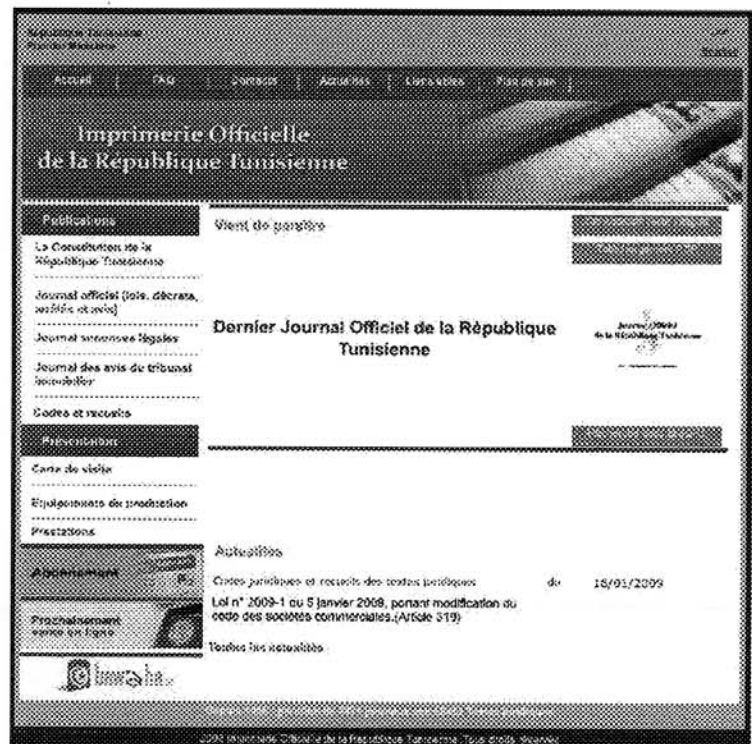


le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales, réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



# Année 2011

# **A**BONNEMENT

## au Journal Officiel de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêtés

### TARIFS en dinars tunisiens

#### TUNISIE

*Edition originale (arabe) : 24,000*  
*Traduction française : 33,000*  
*Edition originale A + F : 45,000*  
*Traduction anglaise : 33,000*

#### PAYS DU MAGHREB

*Edition originale (arabe) : 56,000*  
*Traduction française : 65,000*  
*Edition originale A + F : 77,000*  
*Traduction anglaise : 65,000*

#### AFRIQUE ET EUROPE

*Edition originale (arabe) : 66,000*  
*Traduction française : 81,000*  
*Edition originale A + F : 95,000*  
*Traduction anglaise : 81,000*

#### AMERIQUE ET ASIE

*Edition originale (arabe) : 86,000*  
*Traduction française : 106,000*  
*Edition originale A + F : 174,000*  
*Traduction anglaise : 106,000*

*F.O.D.E.C. 1%*  
*et frais d'envoi par avion en sus*

### Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- \* 1000 - Tunis : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- \* 4000 - Sousse : Cité C.N.R.P.S rue Rabat –  
Tél. : (73) 225.495
- \* 3051 - Sfax : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2  
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

#### Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85  
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79  
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07  
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30  
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90  
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74  
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29  
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

#### Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

#### Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

### Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

*Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.*

*Traduction : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.*